



COMUNE DI SQUILLACE

-Prov. di Catanzaro-
Settore Finanziario

COPIA

DETERMINAZIONE SETTORE FINANZIARIO N.71 DEL 22/10/2021

REGISTRO GENERALE N. 372 DEL 22/10/2021

Oggetto: Incarico al dottore commercialista Francesco Lacava avente ad oggetto la rappresentanza del Comune davanti all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Catanzaro allo scopo di definire la Cartella d'esattoria nr. 030 2020 00047023 62 000 relativa al modello Sostituti d'Imposta 770/2017 anno d'imposta 2016.

CIG: ZD0339554F

AAAAAA

L'anno 2021 addì 22 del mese di Ottobre

Il Responsabile del servizio finanziario adotta la seguente determinazione:

Premesso:

- che in data 1° Ottobre 2021 è stata notificata a questo Comune la Cartella d'esattoria nr. 030 2020 00047023 62 000 relativa al modello Sostituti d'Imposta 770/2017 anno d'imposta 2016 dalla quale emerge una pretesa fiscale di € 22.593,82 da pagare entro 60 gg. dalla notifica di essa;
- che dall'esame della medesima cartella, sentito anche il rag. Eraldo Facciolo ora in pensione, risulterebbe che l'importo non sia dovuto come si desumerebbe dalla corrispondenza esistente nel fascicolo; per questa ragione si rende necessario che l'Ente si faccia rappresentare davanti agli Uffici fiscali per i chiarimenti allo scopo della definizione della cartella d'esattoria in oggetto;
- che l'Ente non ha personale qualificato in materia di tributi atteso che il rag. Eraldo Facciolo è collocato in pensione, per cui si rende necessario affidare specifico incarico ad un professionista di fiducia, dottore commercialista di comprovata esperienza;

Premesso quanto sopra,

DETERMINA

1. di conferire incarico allo Studio del dr. Francesco Lacava il quale recentemente ha difeso l'Ente davanti alle Commissioni tributarie ottenendo esiti apprezzabili;

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. D. Lgs 267/2000, per cui occorre emanare relativa determina a contrarre nella quale è d'obbligo indicare:

- Lo scopo e l'oggetto dell'incarico, nonché la forma e le clausole necessarie;
- Le modalità di scelta del contraente ammesse dalla legislazione vigente;

si evidenzia che,

Scopo e oggetto dell'incarico: esame della cartella d'esattoria in premessa con conseguente valutazione se il carico fiscale iscritto a ruolo è effettivamente dovuto;

La forma: l'incarico va conferito con la presente determina e con accettazione da parte del contraente;

Clausole contrattuali: Il professionista incaricato dovrà relazionare sulla effettiva debenza del carico iscritto a ruolo entro il termine per la presentazione dell'eventuale ricorso in modo da consentire all'Ente di determinarsi a riguardo;

Lo stesso professionista, ove dovesse rendersi necessario, s'impegna fin da ora a curare anche l'eventuale ricorso con rappresentanza dell'Ente davanti alle Commissioni tributarie competenti;

Compenso: per la prima fase finalizzata all'eventuale definizione del carico fiscale in via amministrativa con l'agenzia delle Entrate si prevede una spesa di Euro 500,00 (cinquecento oltre oneri fiscali ed eventuali rimborsi spese per cui è necessario impegnare l'importo di €. 650,00 (seicentocinquanta/00);

Ove, invece, si renderà necessario predisporre ricorso davanti alle Commissioni tributarie competenti verrà concordato con il professionista un compenso non maggiore alla tariffa professionale minima ridotta del 20 (venti) per cento a parte rimborsi spese necessarie e oneri fiscali;

Modalità di scelta del contraente: L'incarico viene conferito su base fiduciaria trattandosi di prestazione di consulenza per la quale è opportuno che l'Ente fruisca di professionista di comprovata esperienza;

2. Di impegnare la spesa di €. 650,00 (seicentocinquanta/00) sul cap. 57 cod.0111103 del Bilancio 2021;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, compresa l'assegnazione del CIG e che comporta spesa esigibile nell'esercizio 2021 per €. 650,00;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO Dott. Pasquale MUCCARI

=====

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 372 del 22/10/2021 si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul cap. 57 cod. 0111103 del bilancio 2021 – Impegno n. 302

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Dott. Pasquale MUCCARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Regolamento di contabilità, copia della presente è stata pubblicata sull'Albo pretorio on line.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Squillace, lì.....

